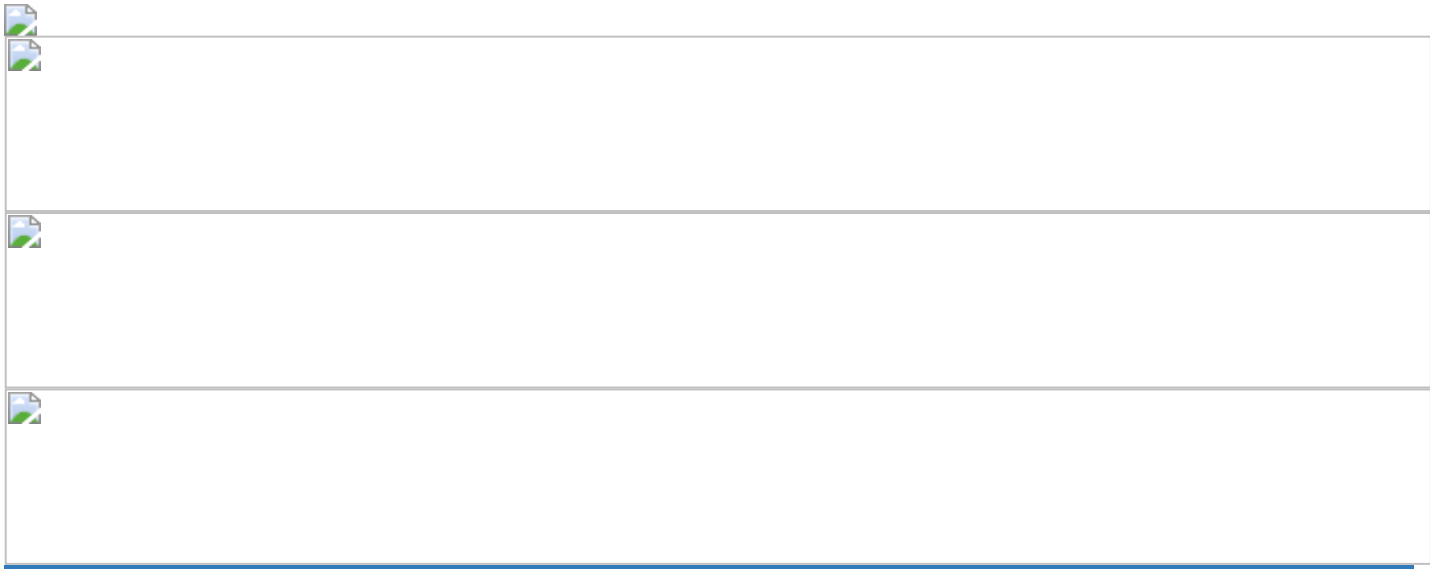


# Дело № 1-190/2022

Номер дела: **1-190/2022**

УИН: **49RS0001-01-2022-001110-49**

Дата начала: **22.02.2022**

Дата рассмотрения: **31.03.2022**

Суд: **Магаданский городской суд Магаданской области**

Судья: **Агаева Елена Ивановна**

Статьи УК: **158**

**Стороны по делу (третьи лица)**

| Вид лица | Лицо | Перечень статей | Результат |
|---|---|---|---|
| Защитник (адвокат) | Плотников Е.Ф. | | |
| ПРОКУРОР | Долженкова А.А. | | |
| | Батлер Марина Георгиевна | Статьи УК: 158 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор |

**Движение дела**

| Наименование события | Результат события | Основания | Дата |
|---|---|---|---|
| Регистрация поступившего в суд дела | | | 22.02.2022 |
| Передача материалов дела судье | | | 25.02.2022 |
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | Назначено судебное заседание | | 18.03.2022 |
| Судебное заседание | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | | 31.03.2022 |
| Судебное заседание | Постановление приговора | | 31.03.2022 |
| Провозглашение приговора | Провозглашение приговора окончено | | 31.03.2022 |
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | | | 04.05.2022 |
| Дело оформлено | | | 30.05.2022 |

## Акты

1-190/2022

(12101690024001801)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

31 марта 2022 год город Магадан

Магаданский городской суд Магаданской области, в составе:

председательствующего – судьи Агаевой Е.И.,

при ведении протокола судебного заседания –

помощником судьи Бундур А.С.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора города Магадана Долженковой А.А.,

защитника подсудимой – адвоката Второй Магаданской областной коллегии адвокатов Плотникова Е.Ф., действующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Батлер М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Магаданского городского суда Магаданской области материалы уголовного дела в отношении

Батлер Марины Георгиевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, имеющей высшее образование, в зарегистрированном браке не состоящей, детей и иждивенцев не имеющей, являющейся пенсионеркой, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей: <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

установил:

Батлер М.Г. совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета, при следующих обстоятельствах.

В период с августа 2021 года по 16 ноября 2021 года, Батлер М.Г. находясь на участке местности по пер. Ботанический в гор. Томске, в районе автобусной остановки «Школа №35», нашла банковскую карту № 427* **** **** *608 ПАО «Сбербанк России», имеющую расчетный счет №408**********663, оформленную на имя Немцева С.В.

Достоверно зная, что банковская карта, являющаяся электронным средством для совершения платежей и расчет при помощи нее возможен без введения пин-кода, Батлер М.Г. действуя умышленно, из корыстных побуждений, решила совершать хищение денежных средств, находящихся на расчетном счету № 408**********663 ПАО «Сбербанк России».

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Немцеву С.В. с банковского счета, Батлер М.Г., используя найденную банковскую карту, в период времени с 14 августа 2021 года по 16 ноября 2021 года, многократно осуществляла различные покупки товаров в торговых организациях гор. Томска и Томской области, расплачиваясь, каждый раз, денежными средствами, находящимися на банковском счету, путем бесконтактного расчета и без введения пин-кода.

Всего в период времени с 14 августа 2021 года по 16 ноября 2021 года, Батлер М.Г. приобрела товаров на общую сумму 21 977 рублей 54 копейки, совершив тем самым хищение указанной суммы денежных средств, чем причинила Немцеву С.В. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая Батлер М.Г. вину в предъявленном обвинении признала полностью и от дачи показаний воздержалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний Батлер М.Г., данных на досудебной стадии процесса следует, что в августе 2021 года (точную дату не помнит), находясь на автобусной остановке «Школа № 35» в районе дома № 2 (2а) по пер. Ботаническому гор. Томска, она нашла банковскую карту ПАО «Сбербанк России» на имя Святослава Немцева. Данную карту впоследствии оставила себе, намеривалась воспользоваться денежными средства, поскольку в указанный период у нее сложилось тяжелое материальное положение. В дальнейшем, вплоть до ноября 2021 года она многократно осуществляла покупки разных товаров в магазинах, расплачиваясь деньгами, находящимися на банковском счете, к которому была привязана найденная ею банковская карта. Каждый раз она приобретала товары на сумму менее тысячи рублей, так как пин-код не требовался. 24 ноября 2021 года к ней обратились сотрудники полиции по поводу найденной карты, которым она призналась, что совершала покупки, расплачиваясь чужими деньгами (том 1, л.д. 50-55, 102-110, 126-134).

Анализируя показания подсудимой Батлер М.Г. по обстоятельствам совершения хищения денежных средств с банковского счета, суд признаёт их достоверными, поскольку они соответствуют установленным судом обстоятельствам совершения преступления и полностью согласуются с иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, помимо признательных показаний Батлер М.Г. виновность последней в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшего Немцева С.В. следует, что у него имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России», оформленная на его имя, и прикреплённая к расчетному счету ПАО Сбербанк, открытому 17 июня 2019 года офисе Сбербанка в Магадане. Карта была оснащена чипом для бесконтактной оплаты товаров и услуг и при совершении операций до 1000 рублей, введение пин-кода не требуется. 16 ноября 2021 года он проверил историю операций по банковской карте и обнаружил, что с расчётного счета его банковской карты производились операции, которых он не совершал. Всего было списано 21977 рублей 54 копейки. Он не исключает, что мог ранее потерять данную карту и не обратить на это внимание, поскольку данной картой он пользовался крайне редко. По факту хищения с его счета денежных средств он обратился в полицию с заявлением. Причиненный ущерб является для него значительным ущербом, поскольку он является студентом, находится на иждивении своих родителей (том 1, л.д. 79-85).

Вышеприведенные показания потерпевшего Немцева С.В. согласуются с заявлением последнего о преступлении от 24 ноября 2021 года, согласно которому последний сообщил, что в период с 14 августа 2021 года по 16 ноября 2021 года неустановленное лицо похитило принадлежащие ему денежные средства в размере 21977 рублей 54 копейки, со счета ПАО «Сбербанк России», причинив ему значительный материальный ущерб на указанную сумму (том 1, л.д. 3).

Свидетель Томилов В.В. суду показал, что является работником ПАО «Сбербанк». При проведении операция по списанию денежных средств (оплате, выдаче, переводе) при использовании продукта данного банка, в случае, если оплата происходит через терминал не ПАО «Сбербанк», то возможно не корректное отображение времени операции, в некоторых случаях указание времени и вовсе может отсутствовать. Это обусловлено техническими трудностями.

Помимо приведенных выше показаний потерпевшего и свидетеля, виновность подсудимой Батлер М.Г., в совершении хищения денежных средств с банковского счета, при

установленных судом обстоятельствах дополнительно подтверждается письменными доказательствами.

Согласно отчету по банковской карте ПАО «Сбербанк» № 427* **** **** *608, держателем которой является Немцев С.В., за период с 14 августа 2021 года по 16 ноября 2021 года, имеются сведения о многократных операциях списания денежных средств на общую сумму 21977 рублей 54 копейки (том 1, л.д. 6-13).

Из протокола выемки следует, что 23 ноября 2021 года изъят диск с видеозаписями от 09, 15, 16 ноября 2021 года с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях торговых организациях гор. Томска (Томской области), где подсудимая осуществляла покупки, расплачиваясь денежными средствами, находящимися на банковском счете, используя найденную банковскую карту (том 1, л.д. 19, 20-26).

18 января 2022 года указанные видеозаписи были осмотрены с участием Батлер М.Г., при этом последняя указала, что на записях запечатлено, как она осуществляет покупки, расплачиваясь денежными средствами, находящимися на банковском счете, используя найденную банковскую карту. Диск с записью признан вещественным доказательством (том 1, л.д.27-34, 35-36).

24 ноября 2021 года у Батлер М.Г. изъята найденная ею банковская карта ПАО Сбербанк России, оформленная на имя Святослава Немцева, посредством которой подсудимая оплачивала товары и услуги. Данная банковская карта осмотрена следователем и признана вещественным доказательством по делу (том 1, л.д. 58-66, 67-69, 70-71).

Таким образом, исследовав все вышеприведенные доказательства, проанализировав их в совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой Батлер М.Г. в совершении преступления при изложенных в приговоре обстоятельствах нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания доказательствами, представленными стороной обвинения, каждое из которых суд признает имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и достоверными, а совокупность их – достаточной для вывода о том, что преступные действия подсудимой имели место так, как это изложено в описательной части настоящего приговора. Все приведенные выше доказательства стороны обвинения не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется.

Суд квалифицирует действия Батлер Марины Георгиевны по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета.

Квалифицируя действия подсудимой Батлер М.Г. как кража, суд исходит из того, что оплата товаров и услуг денежными средствами с банковского счета потерпевшего Немцева С.В. осуществлялась подсудимой втайне от собственника и иных лиц. Какого-либо предполагаемого права на денежные средства потерпевшего у подсудимой не имелось, поскольку с Немцевым С.В. подсудимая знакома не была, имущественных обязательств перед ней потерпевший не имел, признаков временного позаимствования этих денежных средств также не установлено. О корыстной направленности действий подсудимой свидетельствует то обстоятельство, что похищенные денежные средства она обратила в свою собственность, и в дальнейшем распорядилась ими по собственному усмотрению.

Учитывая, что Немцев С.В., являющийся держателем банковской карты, имел счет в банке, где хранились денежные средства, которыми подсудимая расплатилась при покупке товаров и услуг, квалифицирующий признак, совершенного Батлер М.Г. хищения «с банковского счета» также нашел свое подтверждение.

Значительность причиненного ущерба, подтверждается показаниями об этом потерпевшего Немцева С.В., который является студентом, источника дохода не имеет.

В судебном заседании исследовалась личность Батлер М.Г., которой исполнился 61 год, подсудимая является пенсионеркой по старости, не работает, источником дохода является пенсионные выплаты. В зарегистрированном браке не состоит, детей и иждивенцев не имеет.

Подсудимая Батлер М.Г. не судима, к административной и уголовной ответственности не привлекалась, в поле зрения правоохранительных органов не попадала, характеризуется положительно. На учетах у врачей нарколога, психиатра не состоит, наличие у себя хронических заболеваний отрицает, инвалидом не является.

В судебном заседании установлено, что подсудимая предпринимала меры, направленные на частичное возмещение причиненного ущерба, однако по независящим от нее обстоятельствам, ущерб возмещен не был.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Батлер М.Г. суд, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает принятие мер, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, пожилой возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Батлер М.Г., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд не находит оснований для изменения Батлер М.Г. категории преступления на менее тяжкую, то есть оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ. Принимая такое решение, суд исходит из конкретных обстоятельств преступления, его степени общественной опасности.

При назначении вида и размера наказания Батлер М.Г. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, относящегося к категории тяжкого, направленного против собственности, конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимой, её возраст, семейное и материальное положение, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её о семьи.

На основании изложенного, следуя принципам и целям наказания, суд пришел к убеждению, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, последней необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. По мнению суда, именно такое наказание будет не только справедливым, но и соизмеримым как с особенностями личности Батлер М.Г., так и с обстоятельствами преступления и окажет необходимое воспитательное воздействие на виновную.

Какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершённого Батлер М.Г. преступления, её поведением во время и после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень его общественной опасности, которые могли бы свидетельствовать о возможности применения в отношении подсудимой Батлер М.Г. положений ст. 64 УК РФ, судом не установлены.

Судом обсуждался вопрос о возможности назначения Батлер М.Г. менее строгого вида наказания - штрафа, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ, однако с учетом конкретных обстоятельств дела и личности подсудимой суд считает, что данный вид наказания не обеспечит достижение своих целей.

Оценив всю совокупность вышеприведённых обстоятельств, влияющих на наказание подсудимой Батлер М.Г. наличие совокупности смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, личность подсудимой, которая не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства и регистрацию, суд пришёл к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты без реального отбывания подсудимой наказания в исправительной колонии, в связи с чем, Батлер М.Г. возможно назначить наказание в виде лишения свободы с

применением положений ст. 73 УК РФ. Такое наказание будет не только справедливым, но и окажет необходимое воздействие на виновного.

Вопрос о возможности назначения Батлер М.Г. альтернативного вида наказания в виде принудительных работ, предусмотренный санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ, судом не обсуждался, поскольку судом применяется условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой, суд считает возможным дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы Батлер М.Г. не назначать.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд считает необходимым возложить на Батлер М.Г. обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного для отчета о своем поведении, в сроки указанные инспекцией, полагая, что соблюдение этих обязанностей в течение испытательного срока будет способствовать её исправлению.

Контроль за поведением Батлер М.Г. суд возлагает ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области.

При определении размера наказания, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, судом установлены обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ.

При решении вопроса в части вещественных доказательств суд исходит из положений ч. 3 ст. 81 УПК РФ, на основании которых приобщенные к делу: CD – диск с записью видеонаблюдения, хранящейся в деле, следует оставить храниться в уголовном деле; банковская карта № 427* *** *** *** *608 ПАО Сбербанк, хранящаяся в деле, с учетом позиции потерпевшего Немцева С.В., не пожелавшего ее получать, следует оставить храниться в уголовном деле.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальными издержками по делу признана сумма в размере 5 850 рублей, выплаченная адвокату Садовничей А.В.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату, участвующему в деле по назначению следователя и суда относятся к процессуальным издержкам.

В соответствии с требованиями ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки могут быть взысканы с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

В судебном заседании установлено, что в качестве защитника Батлер М.Г. в порядке ст. 50 УПК РФ назначен адвокат Садовничей А.В. на участие которого Батлер М.Г. согласилась.

Поскольку в ходе предварительного следствия Батлер М.Г. не разъяснены положения, касающиеся возможности взыскания с неё процессуальных издержек, в том числе положения ст.ст. 131, 132 УПК РФ, процессуальные издержки подлежат отнесению за счет средств федерального бюджета.

Избранная 18 января 2022 года мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Батлер М.Г. подлежит отмене по вступлению приговора суда в законную силу.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь положениями ст. ст. 296, 297, 298, 299, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Батлер Марину Георгиевну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Батлер Марине Георгиевне наказание считать условным с испытательным сроком 01 (один) год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Батлер Марину Георгиевну обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного для отчета о своем поведении, в сроки указанные инспекцией.

Контроль за поведением Батлер М.Г. возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области.

Вещественные доказательства: CD – диск с записью видеонаблюдения, банковскую карту №427* **** **** *608 ПАО Сбербанк, - хранить в уголовном деле в течение всего его срока хранения.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Батлер М.Г. отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

Процессуальные издержки в сумме 5 850 (пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Магаданского областного суда через Магаданский городской суд Магаданской области в течение 10 (десяти) суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная Батлер М.Г. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Агаева Е.И.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».